

1528124-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315117/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 21481180 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8913/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2315117 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1528124-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528124-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315117/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 21481180 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 8913/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2315117 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOARDSON ROBERTO AGUIAR FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

JOARDSON ROBERTO AGUIAR FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 15h00min, na Rua Louis Caravaque, altura do nº 01, Capão Redondo, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 24 porções individuais de cocaína, com peso líquido de 21,4 (vinte e um gramas e quatro decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme auto de prisão em flagrante,

boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisório, devidamente acostados aos autos.

O réu foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva na ocasião da decisão de fls. 35/39.

Denúncia recebida às fls. 61/63.

Citado pessoalmente (fls. 72), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 79/82).

Durante a audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, interrogado o réu no final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo comprovadas a autoria e materialidade do delito, nos termos da denúncia.

A d. Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, aplicação de regime menos gravoso e direito de apelar em liberdade.

É o relatório
DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), do Boletim de Ocorrência (fls. 6/8), do auto de exibição e apreensão (fls. 9/10), do laudo pericial de constatação de substância entorpecente (fls. 26/28), bem como da prova oral.

A autoria, de igual modo, restou demonstrada.

Alan Costa Felix, testemunha, esclareceu em juízo que havia denúncia de que um rapaz praticava o tráfico. Fizeram breve campana e observaram o rapaz na ponta do escadão, pegando a droga e fornecendo ao usuário. Fez isso por duas vezes, na terceira vez, decidiram aborda-lo. Encontraram as drogas e dinheiro numa bolsinha que estava entre as vestes dele. Havia cocaína, cerca de 24 porções e dinheiro (vinte reais). Nenhum dos compradores foram identificados. Ninguém presenciou a abordagem. Os que estavam presentes correram.

José Raimundo Pereira Cordeiro, testemunha, esclareceu em juízo que foram verificar denúncia em ponto conhecido pela venda de drogas. Com viatura descaracterizada ficaram cerca de alguns minutos e viram uma pessoa se drigiira até o réu e fazer uma troca e descer o escadão. Uma segunda vez o ato se repetiu e decidiram aborda-lo. Ele estava com a droga sob as vestes, cocaína e por volta de 20,00. Disse que a casa caiu e não apontou os coautores. Eram cerca de 24 porções de cocaína. Quanto aos compradores, não foram identificados. Não houve filmagem. Passaram algumas pessoas, mas não houve como abordar.

Joardson, disse que não são verdadeiros os fatos. Foi convidado para jogar bola e desceu o escadão onde foi parado pelos policiais, nenhum dos que compareceram à audiência. O policial deu R\$10,00 e disse que queria uma. Veio outro loiro e mais um que mandou encostar na parede. Deram uma rasteira no interrogado e indagavam sobre um pacote. Nega que tivesse drogas. Ficou na viatura por 30 ou 40 minutos e depois que ele veio com a bolsinha dizendo que era do interrogando. Não aponta motivo específico que os policiais tivessem para criar a acusação contra o acusado. Afirma que os fatos foram assistidos por uma senhora, mas não sabe seu nome.

Ao contrário, as drogas foram efetivamente apreendidas e assistido o gestual de

trocas.

O acusado negou a autoria e disse estar sofrendo acusação injustamente. Em contrapartida, sequer mencionou quais os motivos que os policiais teriam para realizar injusta imputação, tampouco apresentou como testemunha a senhora que disse ter assistido a abordagem.

Os policiais, a seu turno, esclareceram que o local era conhecido ponto de drogas e que fizeram campana por alguns minutos, tendo presenciado o gestual de troca por duas oportuniidades, realizando a abordagem a seguir.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. "Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304.

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Passo à fixação da pena:

O réu é primário e não possui antecedentes desabonadores de sua conduta, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, embora a menoridade relativa, a pena-base já está fixada no mínimo, não comportando redução aquém desse patamar, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em terceira fase, aplico a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, que visa à redução da reprimenda daquele que, iniciando-se na seara criminoso, tem ainda possibilidade maior de recuperação para o convívio em sociedade. Aplicada a redução máxima, a pena final fica estabelecida em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em virtude da quantidade da pena aplicada e da primariedade, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução, e uma pena de multa, dez dias-multa, fixados no piso.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu JOARDSON ROBERTO AGUIAR FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade e pena de multa, como acima determinado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo calculada a pena pecuniária no valor unitário mínimo, por inexistirem nos autos razões informadas para sua exacerbação.

Poderá recorrer em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA